دار المنظومة
DAR ALMANDUMAH
الرواد في قواعد المعلومات العربية

العنوان:	أحكام التبليغ القضائي و إشكالاته العملية في المادة المدنية
المصدر:	مجلة الأملاك
الناشر:	محمد بن أحمد بونبات
المؤلف الرئيسي:	الممناوي، بديعة
مؤلفين آخرين:	الطالب، عبدالكريم(مشرف)
المجلد/العدد:	ع 13
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2013
الشهر:	ديسمبر
الصفحات:	153 - 174
رقم MD:	484357
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo
مواضيع:	الأحكام القضائية ، القانون المدني، الدعاوي القضائية ، المغرب، الاحاديث النبوية ، التبليغ القضائي
رابط:	https://search.mandumah.com/Record/484357

© 2019 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر، علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

أحكام التبليغ القضائي وإشكالاته العملية في المادة المدنية

الباحثة: بديعة الممناوي

تاريخ المناقشة: 2011/10/29

المكان: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

المشرف: الدكتور عبد الكريم الطالب

لجنة المناقشة: د. عبد الكريم الطالب رئيسا ومحمد الكشبور وعبد اللطيف خالفي وعبد الله درميش وعبد اللطيف الودناسي كأعضاء.

قرار لجنة المناقشة: ميزة مشرف جدا مع التنويه و التوصية بالطبع.

مقدمة

أحاطت الشرائع السماوية الأحكام الإلهية منذ بدء الخلق بهالة من التقدير والتعظيم، فجعلت وظيفة الأنبياء والرسل السهر على تبليغها، ومن أهم هذه الأحكام هي إحقاق الحق والعدل بين الناس فقد جاء في القرآن الكريم ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾[1].

ومن مقتضيات العدل، أن يلتزم القائمون به والساهرون على شؤونه ممن ولاهم الله أمر الفصل بين الناس، بالعمل على تحقيقه ليس فقط في إنصاف الناس بعضهم من بعض، ولكن أيضا بأن يكون فصلهم وقضاؤهم في قضايا الناس بالسرعة الممكنة، لأن كل تماطل في إحقاق الحق، وكل تراخ في الحكم به لمستحقيه مخالف لمقاصد الشريعة التي

[1]- سورة ص آية 26.

شرعها الله سبحانه وتعالى لتكفل مصالح العباد في دينهم ودنياهم، ولقد سارت معظم القوانين الوضعية على نفس النهج فألزمت القائمين بالعدل بأن يفصلوا فيما يعرض عليهم من القضايا دون تماطل ولا تأخير، والتزم القضاة أخلاقيا ومن منطلق شعورهم بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم بهذه المعاني السامية منذ أقدم العصور[1].

إلا أن تحقيق العدل والوصول إلى العدالة في أسرع وقت ممكن، أمر تعترضه مجموعة من العراقيل تجتمع في شكل مساطر وإجراءات لا بد من سلوكها كلما قرر الشخص طرق باب القضاء.

ولعل أهم المساطر وأعقدها وأخطرها أثرا في حقوق الأفراد هي مسطرة التبليغ القضائي، إذ هي الحائل دون انطلاق وإتمام عملية التقاضي بالسرعة الواجبة حتى يمكن الحسم في النزاعات في وقت مناسب وبنفقات قليلة، وفضلا عن ذلك نرى أن الأمر يتعلق بحق من الحقوق المقدسة ألا هو حق الدفاع، هذا الحق الذي يهدف إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحكمة لتمكينهم من مناقشة كل ما قدمه الخصم دفاعا عن نفسه في مواجهة الخصم الآخر من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع.

والتبليغ القضائي يعتبر شرطا أساسيا لإصدار الحكم على الخصم، وإلا كان هذا الحكم باطلا لانعدام عنصر المواجهة فيه ولخرقه حق من حقوق الدفاع، وفي هذا السياق جاء في قرار للمجلس الأعلى : "عدم استدعاء الطاعن أو من يمثله للجلسة التي أدرجت فيها القضية للمداولة يجعل القرار الصادر باطلا لخرقه قواعد المسطرة المضرة بالطاعن ولمساسه بحقوق الدفاع ..."[2]، كما أن البت في دعوى المدعي دون استدعاء خصمه اعتبره في قرار آخر يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ولو تعلق الأمر بدعوى من أجل تصحيح خطأ مادي مادامت مقامة من أحد الأطراف، ومادام الخطأ لم يتم تصحيحه تلقائيا في الحالة التي يجوز فيها ذلك، والقرار المطعون فيه الذي قضى بالتصحيح بناء على طلب دون استدعاء الخصم يكون خارقا للمبدأ وعرضة للنقض[3].

---

[1]- خطاب السيد وزير العدل مولاي مصطفى بلعربي العلوي في حفل افتتاح اللقاء العلمي حول معالجة البطء في تصفية القضايا أمام المحاكم 21-22-23 فبراير 1989 منشور بمجلة الملحق القضائي عدد 22 أبريل 1991 ص 5.

[2]- قرار عدد 816 بتاريخ 18-06-1991 منشور بمجلة المعيار عدد 18 و19 ص 174.

[3]- قرار بتاريخ 31 يناير 2001 تحت عدد 264 في الملف عدد 61476-1-98 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 115.

إلا أن مسطرة الأوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 من ق م.م، وكذا حالة الاستعجال القصوى المنصوص عليها في الفصل 151 من ق.م.م، تعد من الاستثناءات الواردة على هذه المبادئ، إذ يبت الرئيس أو من ينوب عنه في غيبة الأطراف وبدون حضور كاتب الضبط بمعنى غياب مبدأ المواجهة بين الأطراف، بخلاف الأمر عند نظر باقي الطلبات المعروضة على المحكمة.

إن هذه المبادئ أقرتها القوانين الحديثة والاجتهادات القضائية المعاصرة لمعظم الدول إذ حرصت على وضع قواعد تنظم كيفية العلم بوجود دعوى ضد الخصم وكيفية وصول الأوراق القضائية وغير القضائية إليه وإنتاج آثارها في مواجهته سواء تسلمها شخصيا أو بواسطة الغير المسموح له قانونا بذلك، إلا أن مؤسسة التبليغ ليست وليدة القوانين الحديثة فحسب، بل إنها وجدت منذ العصور القديمة أي منذ بدء ظهور نظام الدولة كأساس للتنظيم الاجتماعي، وبالتالي ظهور التقنينات على شكل مدونات قانونية، فقد بدأت على شكل تبليغ عن الجرائم كطريقة لمكافحة الجريمة داخل المجتمع، وذلك بتقديم البلاغات والشكاوى كأهم حق منحه القانون للأفراد يساعد على كشف الجرائم ويسهل معاقبة مرتكبيها بل وقد يكون واجبا على الفرد إن لم يقم به يتعرض للعقاب والجزاءات الزجرية[1]، وجزاء عدم التبليغ عن الجرائم تناوله المشرع المغربي في الفصل 299 من ق.ج الذي جاء فيه: "في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائتي إلى ألف درهم وبإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة".

[1]- سعد أحمد محمود سلامة – التبليغ عن الجرائم- دراسة مقارنة – النسر الذهبي للطباعة القاهرة 2003 ص 1 وما يليها.

كما أن التبليغ مصطلح ذكر بالقرآن الكريم في الكثير من سوره وآياته المباركة، منها قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ وَالْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَٰغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴾[1] وقال سبحانه أيضا ﴿ يَٰٓأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَٰفِرِينَ ﴾[2]، وقال جل وعلا أيضا :﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴾"[3]. وفي نفس السياق قال تعالى :﴿ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴾[4] وقال عز من قائل ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾[5]. هذا فضلا عن قوله تعالى: ﴿ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَٰغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾[6]...

كما عنيت السنة النبوية الكريمة بالتبليغ، إذ جاء في حديث لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع : "**اللهم بلغت فاشهد**"[7] وقد روى البخاري ومسلم عن أبي حامد الساعدي قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له: ابن اللهتية على الصدقة فقال هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول : هذا لكم، وهذا أهدي إلي، ألا يجلس في بيت أمه، أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال : **اللهم هل بلغت ؟ ثلاثا.**

---

[1]- سورة آل عمران الآية 20.
[2] - سورة المائدة الآية 67.
[3]- سورة النحل الآية 82.
[4]- سورة يس الآية 17.
[5]- سورة الأحزاب الآية 39.
[6]- سورة المائدة آية 99.
[7]- صحيح البخاري كتاب الحج باب خطبة الوداع.

ونظرا لما لمؤسسة التبليغ من أهمية، فإن القرآن الكريم أكد على ضرورة تبليغ أحكامه، واختار لذلك أنبياءه ورسله من خيرة البشر للقيام بهذه المهمة، ووعد بعدم محاسبة خلقه وعباده إلا بعد تبليغهم، قال تعالى في سورة الإسراء : ﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾[1]، وذلك ليتحقق علمهم بالأحكام المراد اتباعها كي لا تبقى للناس حجة بعد التبليغ والإعلام، وهو ما أكده تعالى في سورة النساء لما قال : ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾[2] فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمرء غير مأمور بشيء أصلا حتى يبلغه، وحاله في ذلك حال من لم يبلغ حد التكليف حتى يبلغ[3].

وإذا كان مناط المحاسبة في القانون الإلهي هو إبلاغ الأحكام الشرعية والرسالة للناس، فهو كذلك بالنسبة للقوانين الوضعية التي لا تسري على المخاطبين بها إلا بعد نشرها ليتحقق العلم بها.

والنشر في المملكة المغربية يكون بالجريدة الرسمية ومنه تنطلق بداية تطبيق القوانين، إلا أنه بالرغم من أهمية النشر فإن آلياته غير فعالة بالشكل الكافي لإيصال المعلومة القانونية لكل الفئات المخاطبة بها، وذلك لعدة إكراهات لدى فئات من هؤلاء المخاطبين بأحكام القانون، بالإضافة إلى هشاشة أوضاع بعضهم اقتصاديا واجتماعيا، وغياب آليات وسيطة كافية للتواصل في المجال القانوني خارجا عن إطار المنازعات القضائية وتسهيل مهمة إبلاغ المعلومة بصفة عامة والمعلومة القانونية بصفة خاصة، فأي فائدة في الإكثار في إصدار القوانين إذا كانت لا تبلغ للمعنيين بها بالشكل المطلوب، ذلك أن القوانين إذا بلغت إلى الناس جميعا لا تحميهم من الوقوع في مخالفتها فحسب

---

[1]- سورة الإسراء الآية رقم 15.

[2]- سورة النساء الآية رقم 165.

[3]- الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري – الإحكام في أصول الأحكام- المجلد الأول (1-4) دار الكتب العلمية بيروت لبنان- س.ط.غ.م ص 61.

بل تعينهم على الاستفادة استفادة عظمى مما تنص عليه، فالنقص في التبليغ تترتب عنه أضرار كبيرة للدولة والمجتمع وللأمة ويحرم الناس من فوائد تربوية عظيمة[1].

والتبليغ لغة، بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا : وصل وانتهى، وأبلغه هو إبلاغا وبلغه تبليغا، وتبلغ بالشيء وصل إلى مراده، والإبلاغ : الإيصال وكذلك التبليغ ويقال بلغت القوم بلاغا اسم يقوم مقام التبليغ[2].

أما اصطلاحا فلم يعرف المشرع المغربي التبليغ كإجراء من إجراءات الدعوى شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات، وقد أحسن صنعا إذ التعريف من اختصاص الفقه والقضاء، كما أن التعريف يجعل المعرف جامدا غير قادر على مواكبة التطور والتغيير الذي قد يطرأ عليه.

وقد عرفه بعض المهتمين[3] بأنه إجراء محله إخبار المعني بالأمر بشيء معين، ويتولى القيام بهذا الإجراء في التشريع المغربي، إما موظف تابع لوزارة العدل أو العون القضائي أو كاتبه المحلف أو السلطة الإدارية أو موظف تابع لمصلحة البريد أو الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أو غيرهم ممن أسند لهم القانون هذه المهمة.

بينما اعتبره بعض الفقه المصري، بأنه قيام شخص حدده القانون بتسليم ورقة معينة حددها أيضا القانون لخصم المدعي لكفالة علمه بمضمونها[4]، كما أكد على أن الإعلان القضائي هو وسيلة شكلية يضعها القانون تحت تصرف الأشخاص، لاستخدامها عندما يرغبون في الالتجاء إلى القضاء بهدف حماية حقوقهم[5].

في حين عرفه البعض الآخر بأنه الوسيلة الرئيسية التي رسمها المشرع لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، فهو يرمي إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المبلغ إليه إعمالا لمبدأ المواجهة[6].

---

[1]- السعدية بلمير – إبلاغ الأحكام ومسؤولية الاختيار والتطبيق بين الشريعة والقانون- درس من سلسلة الدروس الحسنية الملقاة بحضرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة شهر رمضان الأبرك بتاريخ 16 رمضان 1427 الموافق لـ 9 أكتوبر 2006.

[2]- ابن منظور الإفريقي المصري – لسان العرب- المجلد الأول – دار صادر بيروت- الطبعة الأولى 1997 ص 246-247.

[3]- الحسن بويقين –إجراءات التبليغ فقها وقضاء- مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- الطبعة الأولى 2002 ص 2.

[4]- نبيل إسماعيل عمر –قانون أصول المحاكمات المدنية- الطبعة الأولى- الدار الجامعية بيروت لبنان- 1996 ص 347.

[5]- نبيل إسماعيل عمر – إعلان الأوراق القضائية- م.س ص 6.

[6]- أحمد هندي –أصول المحاكمات المدنية والتجارية- الدار الجامعية- بيروت لبنان- 1996 ص 251.

وميز فريق ثالث من الفقه بين الإعلان بشكل عام واعتبره إخطار المدعى عليه وتمكينه من الإطلاع على الورقة وتسليمه صورة منها، وبين الإعلان القضائي فاعتبره الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، ويتم بتسليم صورة من الورقة القضائية لهذا الإجراء على يد محضر للمعلن إليه أو من يحدده القانون بدلا عنه[1].

ومن جهتنا، فالتبليغ هو إجراء مسطري نظمه المشرع وحدد الطرق القانونية الكفيلة للقيام به لتمكين أطراف الدعوى من العلم بكل ما وجه ضدهم من خصومهم احتراما للحق في الدفاع والمواجهة.

أولا: موضوع البحث

إن التبليغ القضائي هو موضوع هذا البحث، انطلاقا من أحكامه وسبر أغوار إشكالاته ووصولا إلى مقترحات للتخفيف أو الحد منها، أما ما يتعلق بالتبليغ غير القضائي أي التبليغ الذي يكون بصدد واقعة غير معروضة على القضاء، فسنتطرق إليه فقط كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، نظرا لأهمية الأول أكثر من الثاني،ولطرحه مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي ما فتئت تعرقل السير العادي للقضايا أمام المحاكم، وتؤخر البت في الملفات مما أصبح يثير تساؤلات حول سبل تسريع وثيرة تصريف القضايا والفصل فيها.

والملاحظ أن المشرع المغربي استعمل مصطلح التبليغ، في حين استعمل المشرع المصري مصطلح الإعلان، بينما المشرعان اللبناني والتونسي استعملا مصطلح الإعلام، وكل هذه المصطلحات تدل على مفهوم واحد، لذا وظفناها في بحثنا كلما تطرقنا إلى التشريعات المنظمة لها لمقاربتها ومقارنتها بالتشريع المغربي.

[1]- عبد الحميد الشواربي – الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية- منشأة المعاريف بالإسكندرية- طبعة 1995 ص 497.

ثانيا : أهمية موضوع البحث ودواعي اختياره

أ- أهمية موضوع البحث :

ما من شك أن كل دعوى يتجاذبها طرفان وهما على الأقل المدعي والمدعى عليه، وهذا الأخير يصعب عليه العلم بوجود دعوى في مواجهته قبل تبليغها إليه، فتحقيقا لمبدأ المواجهة والتواجهية ورغبة في الوصول إلى الحقيقة والحكم بالحق لا بد من السهر على القيام بذلك.

ولا شك في أن الإسلام كان سباقا إلى احترام مبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى، ويسعى إلى مقارعة وسائل إثباتهم للوصول إلى الحق، لأن مبدأ المواجهة يعتبر أحد الدعامات الأساسية لحقوق الدفاع التي لن تتأتى إلا عن طريق تبليغ المدعى عليه بتقييد دعوى ضده لتتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

فالتواجهية يقصد بها تمكين الطرف من مواجهة الآخر أو بالأدق إلزام الطرف بهذه المواجهة وكذلك إلزام المحكمة بها، لذلك فالتواجهية لازمة حتى ولو كانت الجلسة سرية، وإذا كانت العلانية تحول دون سرية المحاكم على الجمهور فالتواجهية تحول دون سرية القضية على الخصوم، كما أن العلانية من الظروف الملائمة لنزاهة القضاء، بينما التواجهية من مقتضيات حق الدفاع المقرر للخصوم[1] وهي خير وسيلة لضمان استعمال أسلحة الدفاع إذ بمقتضاها يستطيع كل من الخصوم مناقشة ادعاء الخصم الآخر ونقضه بقصد إقناع القاضي بأنه أولى بالحماية القضائية[2] لذا أقرت القوانين الحديثة وبنصوص صريحة ومن بينها قانون المسطرة المدنية الفرنسي في الفصل 14 منه مبدأ مفاده، أنه لا يمكن إصدار الحكم على شخص لم يتم الاستماع إليه أو على الأقل استدعاؤه[3].

والأسباب التي تبرر مبدأ المواجهة، هو أن الخصم يستطيع الإدلاء بحججه قبل المحاكمة والقاضي أيضا يحتاج إلى سماع الأطراف في الدعوى لإصدار حكم واضح

---

[1]- سيد أحمد محمود –التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية والتجارية- دار النهضة العربية القاهرة س.ع.ط.غ.م ص 234.

[2]- خالد سليمان شبكة –كفالة حق التقاضي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية- دار الفكر الجامعي الإسكندرية-2005 ص 289.

[3]- L'article 14 N.C.P.C : "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou applée"

وسليم مسطريا، كما أن الفصل 15 من نفس القانون ذهب إلى أبعد من ذلك لما اعتبر أن مبدأ المواجهة يقتضي أن يتمكن الأطراف من معرفة الأسس الواقعية والقانونية التي أسست عليها الدعوى في وقت نافع[1].

إن أهمية التبليغ القضائي كموضوع لبحثنا، لا تخفى على أي مهتم بالمجال القانوني فهو المناط في سرعة أو بطء إصدار الأحكام، والمنطلق في تحديد الوصف القانوني لهذه الأحكام التي قد توصف حضورية أو غيابية أو بمثابة حضورية على ضوئه، كما يعد نقطة الإنطلاق لاحتساب آجال الطعن ومباشرة أعمال التنفيذ، وفي إثبات التماطل الذي يترتب عنه بعض الآثار القانونية، وأيضا في قطع التقادم وفي سقوط ممارسة بعض الحقوق.

كما أن التبليغ القضائي يعتبر من تطبيقات مبدأ المواجهة الذي يهدف إلى احترام حقوق الدفاع، وذلك بواسطة العلم التام وفي الوقت المناسب بعناصر القضية وإجراءاتها، والتبليغ القضائي يهدف أيضا إلى المساهمة في تحقيق العدالة وذلك عن طريق حماية مبدأ المساواة بين أطراف القضية من جهة، وضمان حياد القاضي من أجل إظهار الحقيقة من جهة أخرى، وبالمقابل فالإخلال بإجراءات التبليغ وشكلياته قد يؤدي إلى بطلانه دون النظر في أصل الحق.

ولما ألزم المشرع سلوك مسطرة التبليغ قبل النظر في أي دعوى كان هدفه حماية المتقاضين والتحقق من صحة إبلاغ صوت الخصم لخصمه حتى لا يتضرر من إجراءات تتخذ ضده بدون علمه.

وإذا كانت لمسطرة التبليغ أهمية في حماية حقوق المتقاضين في الميدان المدني، فإنها مرتبطة بحرية الأفراد في الميدان الزجري، لهذا تساهم في تدعيم وتقوية الضمانات القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة، من خلال إعلام وإخبار المتهمين بكل الإجراءات المتخذة في حقهم ولو كانوا داخل السجن، ليتمكنوا من إعداد دفاعهم وحماية حريتهم وحقوقهم.

[1]- Voir : Jacques Héron –Droit judiciaire privé- 3ème édition- france Quercy- 2006 p 222 et suivant.

وعلى الرغم من أن للمادة الجنائية فيما يهم حقوق الدفاع قواعد خاصة، نظرا لأهمية القضاء الجنائي فهو يهم حرية الفرد وكيفية متابعته من أجل الأعمال المخالفة للقانون، لذلك حدد لها المشرع قواعد متينة ونصوصا تشريعية دقيقة الغاية منها المحافظة على حرية الفرد والسهر في نفس الوقت على طمأنينة المجتمع[1]، فإننا في هذا البحث لن نتطرق إلى قواعد التبليغ المتعلقة به، وإنما سنركز على أحكام التبليغ وإشكالاته في المادة المدنية.

ب- دواعي اختيار موضوع البحث :

لا شك أن من دواعي اختيار موضوع هذا البحث بالإضافة إلى أهميته المشار إليها أعلاه وبشكل مقتضب، هو ملامستنا للإشكالات التي يطرحها في الواقع العملي بشكل مباشر، هذه الإشكالات مردها لعدم إحاطة الموضوع بالاهتمام التشريعي الكافي، إذ أن النصوص التي تنظم عملية التبليغ في قانون المسطرة المدنية أو غيرها من القوانين الخاصة قليلة ومقتضبة وغير واضحة أحيانا، كما أن الفقه لم يعرها قدرها من البحث والدراسة، وذلك على غرار العديد من القواعد القانونية الإجرائية، واقتصاره في غالب الأحيان على شرح وتعليق مختصر مقرون باجتهادات قضائية، سرعان ما تظهر أخرى مخالفة لها جزئيا أو كليا، هذا فضلا عن كون العمل والاجتهاد القضائيين المتعلق به يتسم بالتباين وبعدم الاستقرار.

وإيمانا منا بأهمية الموضوع ودوره الفعال في تحقيق العدالة السريعة المنشودة، باعتباره السبب الرئيسي في ظاهرة البطء في تصريف القضايا التي تعاني منها العدالة في بلادنا، ارتأينا معالجته من خلال النصوص التشريعية المنظمة له سواء تعلق الأمر بقانون المسطرة المدنية أو بعض النصوص الخاصة، وتعزيزه بالعمل والاجتهاد القضائيين خاصة على مستوى المجلس الأعلى[2] باعتباره أعلى هرم قضائي في بلادنا، دون

---

[1]- أحمد مجيد بن جلون – حقوق الدفاع- المطبعة الملكية الرباط – 1971 ع.ط.غ.م ص 104.

[2]- ظهير شريف 1.11.70 صادر في 25 أكتوبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 27-09-1957 بشأن المجلس الأعلى.
مادة فريدة تحل عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى في جميع مقتضيات الظهير الشريف أعلاه بشأن المجلس الأعلى وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 26 أكتوبر 2011 ص 5228.

أن نغفل الرأي الفقهي لما له من دور في تفسير النصوص القانونية واستجلاء إرادة المشرع الحقيقية، وأيضا التشريع المقارن، مع التطرق إلى الرأي الفقهي والعمل القضائي المتعلق به للاستفادة مما وصلوا إليه من حلول لبعض الإشكالات العملية المطروحة، فالمقارنة فرضتها علينا قلة الكتابات الفقهية وعدم الاهتمام بالموضوع وكأن الأمر لا يطرح أي إشكال، على الرغم أنه هو السبب الرئيسي في عرقلة سير القضايا أمام المحاكم، ناهيك عن تأثيره على سمعة القضاء وسمعة العدالة ككل.

ثالثا : إشكالات الموضوع

تعد مسطرة التبليغ القضائي من أهم وأخطر المساطر التي عرفت نقاشا وجدلا واسعا سواء على المستوى الفقهي أو القضائي، نظرا لكثرة المؤسسات المنوط بها القيام بهذه العملية، وعدم ضبط كيفية عملها ولا تحديد جزاءات الإخلال به، فضلا عن عدم تمكينها من الوسائل اللازمة للقيام بها في أحسن الظروف، كما أن النقص في كفاءة معظم الساهرين على التبليغ زاد من عدم صحته وفاعليته، ومن التعثر والبطء في تصفية القضايا المطروحة أمام المحاكم.

وعلى الرغم من محاولة المشرع لإيجاد عدة حلول لفك هذه المعضلة القانونية، كإحداث مؤسسة العون القضائي وما تلاها من تعديلات مهمة بمقتضى قانون 03-81 المتعلق بالمفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006[1]، إلا أن الواقع العملي أبان أيضا عن قصورها وعن عجزها في مواجهة الصعوبات المطروحة، مما جعل القضاء المغربي وعلى رأسه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا[2])، يسعى نحو إيجاد حلول لمجموعة من الإشكالات التي اختلف فيها العمل القضائي، وذلك من أجل توحيد الرؤى حولها، ومع ذلك ظلت معضلة التبليغ أكبر من كل الجهود المبذولة لارتباطها بمؤسسات أخرى لا يد للقضاء ولا سلطة له عليها، وللقصور التشريعي في تناولها بالدقة المطلوبة على الرغم أنه يستحق الاهتمام الأكبر باعتباره جسرا للتواصل بين مختلف الفاعلين في العملية

---

[1]- منشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 02 مارس 2006 ص 559 وما يليها.

[2]- سنتناول التسمية الجديدة للمجلس الأعلى وهي محكمة النقض في كل النصوص التشريعية المعتمدة في هذا البحث، ماعدا في القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عنه قبل دخول قانون 11-58 المتعلق بمحكمة النقض حيز التنفيذ لأنها صدرت عن المجلس الأعلى آنذاك.

القضائية، لأنه يرافق الدعوى منذ بدايتها إلى نهايتها، إذ هو البوابة للدخول إلى عالم التقاضي والمواجهة بين أطراف الدعوى وأيضا إلى عالم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.

هذا ما حاولنا الإحاطة به في هذا البحث، وذلك بالتطرق إلى مواطن الخلل والضعف مع إعطاء اقتراحات وحلول للتخفيف من حدة الإشكالات البارزة التي قد تؤدي غالبا إلى عدم فعالية هذا التبليغ أو بطلانه، ولا يخفى آثار ذلك على مصالح الناس وحقوقهم وعلى استقرار المعاملات أيضا.

وإشكالات الموضوع تبدأ من الطرق الواجب إتباعها لإيصال التبليغ للمعنيين به، وأيضا الأشخاص المؤهلين قانونا لاستلامه، والشكليات الواجب احترامها في وثائقه وكذا آثار عدم احترام شروطه وبياناته، التي تؤدي غالبا إلى بطلانه أو بطلان الحكم الصادر بناءا عليه، الأمر الذي يطرح مجموعة من العراقيل حول من له الحق في إثارة هذا البطلان وشروطه وكيفيته والمحكمة المختصة بالبت فيه.

ونظرا لخطورة الآثار المترتبة على ذلك، فإن المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات الحديثة حاول التخفيف منها، وذلك بإقراره أنظمة تبتعد عن صرامة التشبث بالشكليات التي كانت تتميز بها القوانين القديمة خاصة القانون الروماني، رغبة منه في الحفاظ على الحقوق الموضوعية، كل هذا وذاك تطرقنا إليه على ضوء التشريع المغربي مع رصد آراء الفقه واجتهاد القضاء، وسعينا للقيام بمقارنة ببعض القوانين الحديثة خاصة التشريعين الفرنسي والمصري للاستفادة من تجربتهما في الموضوع وتجربة القضاء والرأي الفقهي المرتبط بهما، وقد اخترنا قانون المسطرة المدنية الفرنسي لأنه المصدر التاريخي لغالبية قواعد قانون المسطرة المدنية المغربي، أما قانون المرافعات المصري فقد وقع عليه اختيارنا لأنه من التشريعات العربية المتطورة التي استفادت من قانون المسطرة المدنية الإيطالي الذي يعد من أحدث التشريعات القانونية.

رابعا: المنهجية وخطة البحث :

اعتمدنا في بحثنا لموضوع أحكام التبليغ القضائي منهجية انطلقت من تحليل واستقراء النصوص القانونية المنظمة له، ومقارعة آراء الفقه بخصوصها ورأي القضاء المطبق لها، مع الالتفات إلى مقارنتها بالقانونين الفرنسي والمصري.

كما أن خطة البحث اقتضت أن يقسم الموضوع وفق التصميم التالي:

- الباب الأول: طرق واستلام التبليغ القضائي وشكلياته القانونية

- الفصل الأول: طرق واستلام التبليغ القضائي

- الفصل الثاني: الشكليات القانونية للتبليغ القضائي

- الباب الثاني: آثار سلامة التبليغ القضائي وبطلانه

- الفصل الأول: آثار سلامة التبليغ القضائي

- الفصل الثاني: بطلان التبليغ القضائي

خامسا : الاستنتاجات والاقتراحات :

على الرغم من أهمية التبليغ القضائي في تكريس مبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى الذي يعتبر مظهرا من مظاهر حقوق الدفاع، وفي خلق جسر للتواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في حقل العدالة وفي الرفع من مردودية وجودة العمل القضائي، كان لزاما على المشرع المغربي[1] أن يوليه العناية الكافية والخاصة لا المرور عليه بنصوص يطبعها عدم الوضوح والإجمال الشديد، علاوة على اتسامها بالركاكة على مستوى الصياغة الفنية واللغوية مما أثار اختلافات فقهية وقضائية من حيث تفسيرها، الأمر الذي كان له أثر خطير في معظم الأحيان على حقوق المتقاضين وعلى سمعة القضاء والعدالة بشكل عام.

[1]- حاول المشرع المغربي تعديل الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م المنظمة لإجراءات التبليغ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.153 الصادر في 16 من رمضان 1432 الموافق لـ 17 أغسطس 2011 بتنفيذ القانون رقم 33.11 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 05-09-2011 ص 4390 فأجاز التبليغ في موطن الشخص المعني بالأمر أو محل إقامته لأي شخص يتواجد فيه بدون شرط أو قيد خلافا لما كان عليه الأمر في الفصل 38 من ق.م.م الملغى، ليكون قد وسع من دائرة الأشخاص المؤهلين لتسلم التبليغ نيابة عن المعني به، وكان هدفه هو تسهيل إتمام عملية التبليغ ووضع حد للصعوبات المثارة سابقا بهذا الصدد، كما أنه أوجب تسليم الاستدعاء إلى الشخص نفسه في أي مكان يوجد فيه بشكل صريح.
كما أنه وضع خيارا آخر إلى جانب الطريقة الدبلوماسية لتبليغ من يقيم خارج المغرب، وهو التبليغ بالبريد المضمون الدولي وفيه نوع من تسهيل هذه العملية نظرا لتعقيد إجراءات التبليغ بالسلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية ...
إلى أننا نرى أن هذه التعديلات لم تكن كافية لحل معظم مشاكل التبليغ والتي تناولناها في هذا البحث، بل كانت تعديلات طفيفة ولم تحقق طموحنا وتوقعاتنا وانتظاراتنا إلى جانب فقهائنا الذين بحثوا قبلنا في هذا المجال.

فالفصل 37 من ق.م.م مثلا قد تناول طرق التبليغ على سبيل الحصر دون تفريد الأحكام المميزة لكل طريقة ولا تحديد مسؤولية القائمين والساهرين عليه في حالة ثبوت أي خطأ أو إهمال في حقهم، أما الفصل 38 من ق.م.م قبل التعديل فقد نظم بدوره بشكل مقتضب الأشخاص المؤهلين لاستلام التبليغ، مما أثار إشكالات حول العبارات الواردة به، إلا أن هذا التعديل ظل قاصرا مادام لم يحدد سن المبلغ إليه على غرار باقي التشريعات المقارنة، ولا التوقيت الذي يجب أن يتم فيه، وبذلك تحمل القضاء ثقلا كبيرا ومسؤولية جسيمة من أجل الوصول إلى إقرار العدالة والإنصاف عبر تطويع النصوص القانونية المتاحة محاولة لتوحيد تفسيرها من أجل سد الباب أمام التلاعبات والدعاوى الكيدية التي لا ترمي من وراء إثارة بطلان إجراءات التبليغ إلا تطويل المسطرة للاستفادة من عنصر الزمن.

وإن كنا لا ننكر محاولة المشرع المغربي في خلق منافذ جديدة للتبليغ إلى جانب الطرق التقليدية المعروفة، كالتبليغ بواسطة مأموري الضرائب والخزينة العامة وكتابة نقابة المحامين والنشر في الجرائد... لا الاقتصار على الطرق التقليدية المعروفة التي لم تثبت نجاعتها وفعاليتها في القيام بدورها أحسن قيام، فإن المتقاضين والممارسين للشأن الحقوقي لازالوا يعانون من ويلات التأخير في تبليغ الإجراءات والأحكام، الذي يجر إلى التأخير في التنفيذ أيضا وفي اقتضاء الحقوق بصفة عامة.

أمام القصور التشريعي في تنظيم عملية التبليغ القضائي التنظيم الدقيق الذي يحيط بكل الإشكالات المطروحة، ظهر الاختلاف على المستوى القضائي على صعيد مختلف درجاته كما سبق الإشارة إلى ذلك في ثنايا هذا البحث في مجموعة من النقاط المرتبطة به خاصة على مستوى أعلى هرمه وهو المجلس الأعلى، إن على مستوى غرفه أو داخل الغرفة الواحدة، الأمر الذي جعل المتقاضين يفقدون الثقة في القضاء وفي مؤسسة العدالة برمتها، مادام المجلس الأعلى هو المعول عليه في توحيد العمل القضائي الصادر عن جميع المحاكم، والمعول عليه أيضا في التغلب على أسباب التباين في العمل القضائي من خلال مسطرة الغرف مجتمعة لم يتمكن من ذلك.

وعليه للتغلب على إشكالات التبليغ القضائي لا بد من تبني مجموعة حلول نقترحها على الشكل التالي :

ضرورة التدخل لإقرار طرق حديثة للتبليغ للإسراع بوثيرته

فعلا وجب تدخل المشرع المغربي لإقرار طرق أخرى على غرار التشريعات الحديثة وذلك بالسماح بالتبليغ بين المحامين صراحة لا الإبقاء على ذلك في القوانين الداخلية لهيئات المحامين فقط، وكذا تفعيل التبليغ بواسطة وسائل الاتصال الحديثة بما فيها الفاكس والبريد الإلكتروني أو غيرهما وذلك للقضاء على مخلفات وتراكمات الوسائل التقليدية في التبليغ، خصوصا وأن تحيين مسطرة التبليغ أصبح في العصر الحالي مفروضا لمسايرة الحداثة والتطور والسرعة التي أصبح عليها عالمنا اليوم، لمواجهة المنافسة وتشجيع الاستثمار انسجاما مع نظام العولمة وعصر التكنولوجيا المتطورة، إلا أن ذلك يبقى رهين بتوفر الأطراف على هذه الوسائل وعلى عناوين إلكترونية، وأيضا رهين بتوفر المحكمة عليها وتمكنها من استعمالها، صحيح أن المادة 44 من مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية أشارت إلى وسائل الاتصال الحديثة في تبليغ الاستدعاءات، إلا أنها كانت إشارة عابرة دون تحديدها، ومن المتوقع إن تم تفعلها في الواقع العملي بعد المصادقة عليه أن تواجه بإنكار التوصل بالتبليغ الذي حصل سواء بواسطة الفاكس أو الانترنيت أو الرسالة الهاتفية وذلك بعلة عدم الإطلاع لعدم فتح علبة البريد الإلكتروني أو الفاكس، إلى غير ذلك من الدفوع التي قد تعصف بها.

تشديد الرقابة على الطرق التقليدية المعمول بها في التبليغ القضائي

وإلى جانب إقرار طرق أخرى للتبليغ وجب تشديد الرقابة على الطرق التقليدية المعمول بها خاصة جهاز المفوضين القضائيين وأعوان كتابة الضبط، وذلك بمساءلتهم عن الأخطاء الواقعة منهم أثناء القيام بوظائفهم خاصة المتعلقة منها بالتبليغ، فالواقع العملي أثبت وجود تقصير وإهمال من بعضهم إن لم نقل في أحيان أخرى وجود تواطؤ مع صاحب المصلحة قصد تفويت الفرصة على الخصم، وذلك بتسجيلهم لملاحظات في شواهد التسليم تجعل من التبليغ عديم الفعالية، أو القيام به في وقت متأخر بشكل عمدي قصد تأجيل القضية لإعادة الاستدعاء، فالإغراءات التي تواجههم في الواقع تحد من فعالية التبليغ ومن الصعب إثبات الخطأ في حقهم لعدم وجود ضوابط محددة لعملهم، ومن الصعب أيضا إثبات التزوير في جانبهم صعوبة إثارته وطول إجراءاته الأمر الذي زاد من تكريس تصرفات الإهمال والتواطؤ في صفوف منعدمي الضمير من هؤلاء.

**** تفعيل الجانب الزجري وفتح باب المطالبة بالتعويضات المدنية عند التأخير في التبليغ***

وإلى جانب تشديد المراقبة لا بد من إصدار نصوص زجرية تعاقب المخالفات الصادرة منهم كما فعل المشرع الفرنسي الذي رتب غرامات على التأخير في التبليغ وسمح للمتقاضين بالمطالبة بالتعويض عن تضررهم من سوء تدبيره، وبالمقابل لا بد من معالجة الصعوبات والمشاكل التي تعرقل عمل المفوض القضائي القانونية منها والواقعية خصوصا تحديد كيفية استخلاص أجرته، والرفع من النسبة المئوية المقررة سواء للتبليغ أو التنفيذ، وحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المبلغ إليهم أو من قبل أفراد عائلاتهم، فضلا عن تحيين القوانين المنظمة لأعمالهم وتفادي تشتتها في مجموعة من الظهائر والقوانين مع تبسيط الإجراءات والآجال.

**** ضرورة الاهتمام بجانب التكوين لتحسيس القائمين على التبليغ بأهميته***

وموازاة مع تفعيل الجانب الزجري وجب عقد دورات تكوينية بشكل مستمر لجميع الساهرين على التبليغ والتنفيذ لتحسيسهم بأهميتهما ومخاطرهما على حقوق المتقاضين، خصوصا وأن عملية التنفيذ مرتبطة بعملية التبليغ فكلما كانت عملية التبليغ سليمة تمت عملية التنفيذ أيضا بشكل سليم، وكلما تعرضت مسطرة التبليغ للبطلان تأثرت أيضا عملية التنفيذ وعرفت صعوبات وإيقافات وبطلان، كما أن سلامة مسطرة التبليغ وتسريعها تساهم في الرفع من مردودية وجودة العمل القضائي وكلما طالتها الاختلالات ضاعت الحقوق وتعثر العمل القضائي، وعليه فالتبليغات التي تحصل على يد الأعوان أو المفوضين القضائيين مادام يترتب عليها كسب حقوق أو إضاعتها فإن من واجبهم أن يعملوا على إيصالها إلى المعنيين بها وأن لا يتركوا بابا مفتوحا لديهم في هذا السبيل إلا ولجوه حرصا على مصالح الناس من الضياع.

**** تفعيل دور القضاء في الإشراف على عمليات التبليغ ومراقبة تنفيذ المقررات المتعلقة به***

ومما لا شك فيه أن تحقيق التبليغ لدوره في تمكين أصحاب الحقوق منها يتوقف على فعالية الأجهزة المشرفة على سيره ومراقبته، لذا وجب على المشرع المغربي

تفعيل دور القضاء في الإشراف على عمليات التبليغ وذلك أسوة بالنظام القضائي الأردني الذي أدخل فكرة إدارة الدعوى منذ البداية ووضعها تحت إشراف ومراقبة القاضي الذي يتفقد المرحلة التي وصلت إليها، ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء التبليغات في الوقت المناسب، لأن هناك حالات تجاوزت فيها التأخيرات الحدود المناسبة والمعقولة مما أدى إلى تعثر سير القضايا، الأمر الذي يستدعي ممارسة حقوق الدفاع تحت الرقابة الفعلية للقضاء لئلا يحيد هذا المبدأ عن الأهداف والمرامي التي توخاها المشرع.

ورعيا لما تقتضيه مصلحة المتقاضين في اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة وتفاديا لكل مظاهر البطء في تصريف القضايا والبت فيها، أوجبت دورية وزير العدل تحت عدد 59 س 2 بتاريخ 30 دجنبر 2009 ضرورة التقيد بضبط إجراءات التبليغ وتنفيذها ومراقبتها والتعجيل بتنفيذ الإجراءات المسطرية المتعلقة بتجهيز القضايا وتنفيذها، إضافة إلى تتبع القاضي لشعبة كتابة الضبط المكلفة بتنفيذ القرارات المتخذة لتجهيز الملف وحملها على إنجاز المطلوب وفق ما هو مقرر وفي الآجال المناسبة والمعقولة، وهو ما سبق أن أكده منشور وزير العدل رقم 51 س 3 الصادر في 27 أكتوبر 2009 الذي كان موضوعه الرفع من النجاعة القضائية وحسن التفعيل، تنفيذا للأوامر السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب 20 غشت 2009 الرامية إلى إصلاح العدالة، ومن أهم وسائل القيام بذلك السهر على تحرير الاستدعاءات وتسليمها للأعوان المبلغين في وقت مبكر ومراقبة أدائهم وإنذار المتأخرين منهم في ذلك وعدم الإفراط في منح آجالات متكررة للأطراف بدون مبرر وغيرها من المظاهر السلبية التي أصبحت مستشرية في دواليب الإدارة القضائية بالمحاكم.

* *تكليف شركات خاصة للقيام بأعمال التبليغ القضائي للإسراع به*

وإلى جانب فكرة إدارة الدعوى التي تبناها المشرع الأردني فإنه سمح لشركات خاصة بأن تتولى أعمال التبليغات القضائية مما أدى إلى حل المشاكل الناتجة عنه وهذه تجربة يجب الإلتفات إليها والإقتداء بها في نظامها القضائي الذي تغلبت وأثرت عليه معضلة التبليغ بشكل واضح.

*** تنظيم تبليغ الإنابات القضائية تشريعيا وتفعيل مراقبتها***

وللتخفيف من مشاكل التبليغ أيضا لا بد من الإلتفات إلى تنظيم تبليغ الإنابات القضائية خصوصا وأنها في تزايد مستمر ولا يكفي عدد أعوان التبليغ التابعين للمحاكم لتبليغها، وحتى في حالة القيام بذلك فإن إرجاعها إلى مصدرها لا يتم في الوقت المناسب نظرا للتقصير في مراقبتها.

**** تبسيط التبليغ بالطريقة الدبلوماسية وتوحيد النصوص المطبقة على التبليغ بالبريد المضمون***

كما يجب الإلتفات أيضا إلى تبسيط التبليغ بالطريقة الدبلوماسية إذ أن طول الإجراءات المتعلقة به يجعل التبليغ يتم بعد فوات الأوان أو يرجع بعد فواته أيضا، كما يجب تقنين التبليغ بالبريد المضمون نظرا لما يثيره من مشاكل تم طرحها في صلب هذا البحث مع توفير الإمكانيات المادية لكتابات الضبط بالمحاكم لتفعيل هذا النوع من التبليغ لا الاعتماد في اللجوء إليه على المستفيد في وضع مصاريفه مما يساهم في إطالة عمر القضايا في المحاكم.

**** إحاطة رفض التبليغ بما يكفي من الضمانات للحد من التلاعبات***

إن رفض التبليغ القضائي من الإشكالات المطروحة على الساحة القضائية لذا على المشرع المغربي إحاطته بالضمانات الكافية كما كان عليه الحال في التشريع السابق للمسطرة المدنية خاصة الفصل 57 منه الذي أوجب سلوك البريد المضمون في حالة الرفض وهو ما عليه الأمر في التشريع الفرنسي أيضا وذلك لمنع حدوث أي تلاعب أو تحايل.

**** إعادة الاعتبار والاهتمام بمسطرة القيم وإزالة الموانع الواقعية والقانونية التي تعترضها***

أما بخصوص مسطرة القيم فيجب على القاضي التحري قبل تنصيب القيم على الغائب أي عدم الإسراع في ذلك، لثبوت سوء نية المتقاضين في بعض الأحيان وعدم فعالية مسطرة القيم في أحيان أخرى كما على النيابة العامة تفعيل مسطرة القيم،

وعلى المشرع إتاحة الفرصة للقضاء لتعيين القيم من صفوف المنتدبين القضائيين أو حتى من صفوف المفوضين القضائيين لا الاقتصار على أعوان كتابة الضبط فقط كما هو منصوص عليه في الفصل 39 من ق.م.م، ومن الأفضل إعادة النظر في مسطرة القيم إذ تعترضها موانع واقعية إلى جانب الموانع القانونية ناهيك عن وجوب التشدد في الإشهار لفتح أبواب العثور على المتغيب خاصة نشر الإعلانات عبر شبكة الأنترنيت بدل الطرق القديمة، وخلق التواصل المعلوماتي بين مختلف المصالح.

ونظرا للمشاكل التي تترتب عن مسطرة القيم لوحظ أن بعض التشريعات المقارنة استغنت عنها كالجزائر وتونس وفرنسا أيضا.

**** إعادة النظر في تنظيم أحكام التبليغ إلى الأشخاص المعنوية***

لقد لمسنا القصور التشريعي في تنظيم التبليغ للأشخاص المعنوية إذ تناول المشرع المغربي فقط التبليغ للشركات دون غيرها في الفصل 516 من ق.م.م، وهو بدوره لم يسلم من إثارة الجدل حول مدى صحة التبليغ للممثل القانوني فقط أم يمكن أن يتم حتى لمن ينوب عنه أو لغيره من الأشخاص العاملين بالشركة، وحول مدى صحة التبليغ لفرع الشركة بدلا من المقر الاجتماعي دائما، هذا فضلا عن ما يثيره العرف السائد بين أوساط المبلغين من طعون حول صحة تبليغ مكتب الضبط من عدمه.

**** تقنين مسألة تبليغ الأحكام إلى مكتب المحامي بما يحفظ مصالح الأطراف***

ومن المسائل التي يجب على المشرع إعادة النظر فيها وتوضيحها، هي النقطة المتعلقة بتبليغ الأحكام بمكتب المحامي، سواء لأجل ممارسة الطعن أو لأجل التنفيذ لما يثيره ذلك من إشكالات عملية أدت إلى إجهاض حقوق المتقاضين للاختلاف القضائي بصددها.

**** ضرورة حصر تبليغ الأحكام القضائية داخل أجل معين تحت طائلة تقادمها***

غني عن البيان أن مسطرة التبليغ تعرقل نهائية الأحكام وجعلها قابلة للتنفيذ لكون آجال الطعن أو التنفيذ لا تبدأ إلا من تاريخ حصول التبليغ، لذا تنبه المشرع الفرنسي إلى مسألة مهمة وهي حصر تبليغ القرارات القضائية داخل آجال لا تتعدى ستة أشهر وإلا اعتبرت متقادمة، وهو ما يجب أن يأخذ به المشرع المغربي لإلزام المتقاضين على ممارسة حقوقهم بحسن نية لا الاحتفاظ بالقرارات القضائية واستغلال

الفرص المناسبة لتبليغها من أجل فتح باب التنفيذ وقتما شاءوا، وقد لاحظنا تطبيقا لذلك في بعض القضايا خاصة قضايا النفقة، إذ يحكم على الزوج المقيم خارج أرض الوطن في دعوى النفقة المقامة من الزوجة باليمين على أنه لم يكن ممسكا على نفقة زوجته في الفترة المتنازع عليها، فلا تسعى هذه الأخيرة إلى فتح ملف تبليغي وتنفيذي إلا بعد تأكدها من عودته إلى عمله في ديار المهجر لتستفيد من غيابه عن جلسة أداء اليمين إذ يعتبر بعد توصله بصفة قانونية ناكلا فتؤدي هي اليمين وتستفيد من نفقة المدة المتنازع عليها.

**** ضرورة تضافر الجهود لإصلاح مؤسسة التبليغ القضائي***

إن مشاكل التبليغ أجهضت كل الآمال التي عقدها المشرع للحكم في قضايا محددة كالنفقة والتطليق وغيرهما في آجال محددة قانونا، هذه المشاكل التي تساهم فيها عدة عوامل وجهات من ضمنها كتابة الضبط التي تعمل على إعداد الاستدعاءات في وقت غير مجدي، والجهة القائمة بالتبليغ والجهة المبلغ إليها أيضا بل وأحيانا حتى الجهة الطالبة للتبليغ التي تعطي عنوانا غير صحيح أو ناقص أو ما شابه ذلك.

لذا فمسؤولية إصلاح مؤسسة التبليغ لا تقع على المشرع وحده بل يجب أن تتضافر جميع جهود المتدخلين في هذه العملية للتعاون على إرجاع المصداقية والفعالية إليها، لأن التبليغ إشكالية واقعية أكثر منها قانونية، وهكذا فإنه حان الوقت لتدخل المشرع بإصلاح جذري عميق لسد الثغرات، وذلك بالاستفادة من التشريعات المقارنة والقواعد التي رسخها الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، لأن دور التبليغ يتوقف عليه العمل القضائي ككل فكلما كان التبليغ سليما انعكس ذلك إيجابا على العمل القضائي خصوصا إصدار الأحكام والعكس بالعكس.

**** تحيين وتفعيل القوانين المنظمة للتبليغ لمواكبة تطور العصر***

إن كثرة الحديث عن الحداثة والإصلاح في الإدارة القضائية والعمل القضائي وفي جهاز العدالة ككل لا يمكن تصوره في ظل قوانين مسطرية صدرت في بداية القرن العشرين ولم تعرف أي تعديل جذري رغم التطور الحاصل في المناخ الاجتماعي والاقتصادي العالمي، ورغم الدور الذي أصبحت تلعبه العدالة في حماية الأمن

الاقتصادي وفي التنمية والاستثمار، لذا لا بد موازاة لذلك من تغيير المسار القانوني للقدرة على مسايرة العالم الذي يتطور بسرعة فائقة، فقانون المسطرة المدنية قانون متحرك يجب تغييره كل مرة لا الاهتمام بالعدالة الجنائية على حساب العدالة المدنية، ومما يؤكد قصور قانون المسطرة المدنية المغربي هو أن المقتضيات العامة مؤطرة في خمسة فصول على عكس قانون المسطرة المدنية الفرنسي التي تؤطرها تسع وعشرين فصلا، هذا إلى جانب تغييب الكثير من الإجراءات الأساسية فيها كالتنصيص على مبدأ المواجهة والمحاكمة العادلة والنظر السريع في القضية وواجب المتقاضي في مساعدة العدالة لإحقاق الحق وتخليق إجراءات التقاضي والتحقيق وتكريس الجانب الزجري كلما دعت الضرورة إلى الحفاظ على بعض المراكز القانونية.

كما يلاحظ أن القصور التشريعي في تنظيم مؤسسة التبليغ فتح المجال أمام اللجوء إلى المناشير والدوريات الوزارية لتنظيم ومعالجة بعض الإشكالات المتعلقة به لسد الثغرات البارزة، وكأن القاضي بدل أن يطبق القانون أصبح يبحث عن المناشير الوزارية الأمر الذي يتنافى ومبدأ استقلال القضاء الذي يطمح إليه الكل، لذلك ما لبث جلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى السادسة والخمسون (56) لثورة الملك والشعب أن فطن إلى ضرورة إصلاح العدالة برمتها، وذلك من خلال تحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق وحسن التفعيل للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.

وأخيرا لا بد للرأي العام أن يعي بأن مسطرة التبليغ هي السبب الرئيسي في تأخير الملفات وتراكمها على رفوف كتابات الضبط، وعلى الدولة تنويع وتفعيل وضبط وتيسير وتوفير ضمانات القيام بالتبليغ في أحسن الظروف من أجل تمكين القضاء من البت في الملفات بدون تأجيلها من جلسة لأخرى للوصول إلى العدالة المنشودة في أقل وقت ممكن، لذا كان من ضمن الحلول المقترحة هو استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال التواصل الإداري والمسطري لتسهيل عقلنة تدبير عمل مختلف المؤسسات القضائية،

ولتلافي أساليب التماطل والتسويف والحرص على تنفيذ المقررات القضائية والمهام المسندة إلى مساعدي القضاء في الأوقات المحددة لها، ومحاولة الرفع من مستوى العاملين بالأجهزة المكلفة بالتبليغ والتنفيذ ومنحهم تشجيعات مادية وتزويدهم بوسائل النقل اللازمة ليتسنى لهم القيام بها في أحسن الظروف.

وفي الختام إن هذا العمل يبقى مجرد محاولة لاستجلاء الإشكالات التي يطرحها التبليغ القضائي باعتباره عصب الحياة القضائية، أملا في فتح آفاق متعددة لاستكمال بحث الموضوع من جوانب أخرى أو لتعميق النظر في إحدى جزئياته، وأفكاري مجرد آراء شخصية تقبل المناقشة، كما تقبل النقد أيضا لأنها عمل إنساني غير معصوم من الزلل ولأن الكمال لله وحده.